



PUTUSAN
Nomor 50 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. DARMAWAN, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Semeru 28, RT 08, RW 08, Kelurahan Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
 - 2. WIDIYANAH, S.Pd.** (ahli waris dari H. Abd. Ikrom), bertempat tinggal di Dukuh Langkir, RT 003, RW 005, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
 - 3. INDAH AFIFATUL HUSNA** (ahli waris dari H. Abd. Ikrom), bertempat tinggal di Dukuh Langkir, RT 003, RW 005, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
 - 4. MUHAMMAD CHADZIQL FAHMI AL ROMADONI** (ahli waris dari H. Abd. Ikrom), bertempat tinggal di Dukuh Langkir, RT 003, RW 005, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
 - 5. AHMAD ILHAM HILMI ASSHOBRI** (ahli waris dari H. Abd. Ikrom), bertempat tinggal di Dukuh Langkir, RT 003, RW 005, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
 - 6. PANJI SANJAYA**, bertempat tinggal di Graha Famili Utara 3D/58, RT 003, RW 009, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Catur Yulianto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dedy Catur & Rekan, beralamat di Jalan Jemursari 2, Nomor 80-82, Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022;

Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT GALAXY ALAM SEMESTA, berkedudukan di Taman Perkantoran Citra Raya Kavling 1, Jalan Citra Raya Utama Surabaya, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, yang diwakili oleh Para Direktur, Nanik Joeliawati Santoso dan Sutoto Yakobus, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rina Irsni Wardodo dan kawan-kawan, Para Staf Departemen Legal PT Galaxy Alam Semesta, beralamat di Taman Perkantoran Citraland Kavling 1, Citraland Utama, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **SUPINAH**, bertempat tinggal di DK. Sendang Bulu, RT 002, RW 005, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
2. **SOKRAN**, bertempat tinggal tidak diketahui keberadaannya;
3. **NOTARIS SUJADI, S.H.**, sebagai Notaris Pengganti Jati Lelono, S.H., beralamat di Jalan Simomagerejo Timur, Nomor 21, Surabaya;
4. **NOTARIS SUJADI, S.H.**, beralamat di Jalan Simo Kalangan, Nomor 55K, Surabaya;
5. **LURAH BABAT JERAWAT**, beralamat di Jalan Raya Babat Jerawat, Nomor 2, Surabaya;
6. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**, berkedudukan di Komplek Citra Raya Taman Puspa Raya Blok D-10, Surabaya;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga pemberian ganti rugi pelepasan hak dan pelunasan harga pembelian atas tanah Yasan Petok D Nomor 527, Persil Nomor 100-D-III, luas ukur $\pm 2.310 \text{ m}^2$ yang terletak di Kecamatan Benowo, Kelurahan Babat Jerawat, Kota Surabaya (sekarang menjadi Kelurahan Babat Jerawat masuk dalam wilayah Kecamatan Pakal), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah milik Citraland (dahulu tanah Marali),
 - sebelah timur : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Marta'i),
 - sebelah selatan : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Marni),
 - sebelah barat : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Madenan),antara Penggugat dan Tergugat I yang telah dituangkan ke dalam Surat Pelepasan Hak Milik tertanggal 10 Juni 1991;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pelepasan Hak Milik tertanggal 10 Juni 1991 antara Supinah B. Muksan sebagai pemilik dengan PT Galaxy Alam Semesta sebagai pembeli atas tanah Yasan Petok D Nomor 527, Persil Nomor 100-D-III, luas ukur $\pm 2.310 \text{ m}^2$ yang terletak di Kecamatan Benowo, Kelurahan Babat Jerawat, Kota Surabaya (sekarang menjadi Kelurahan Babat Jerawat masuk dalam wilayah Kecamatan Pakal), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah milik Citraland (dahulu tanah Marali),
 - sebelah timur : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Marta'i),
 - sebelah selatan : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Marni),
 - sebelah barat : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Madenan);
4. Menyatakan sah dan berharga bukti pembayaran berupa 2 (dua) kuitansi antara lain:
 - 1) Kuitansi tertanggal 10 Juni 1991 dari PT Galaxy Alam Semesta kepada Supinah B. Muksan sejumlah Rp90.664.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan harga pembelian tanah darat di Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Benowo, Petok Nomor 527, Persil Nomor 100-D-III, luas petok $\pm 0,531$ ha, luas ukur yang disetujui bersama ± 2.310 m² atas nama Supinah B. Muksan;

- 2) Kuitansi tertanggal 10 Juni 1991 dari PT Galaxy Alam Semesta kepada Supinah B. Muksan sejumlah Rp17.325.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti rugi pelepasan hak/hak penggarapan/penyerahan dan pelepasan segala hak yang ada atas tanah darat tersebut termasuk tanaman-tanaman maupun bangunan yang terletak di Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Benowo, Petok Nomor 527, Persil Nomor 100-D-III, luas Petok $\pm 0,531$ ha, luas ukur yang disetujui bersama ± 2.310 m² atas nama Supinah B. Muksan;
5. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pembeli beritikad baik dan pemilik yang sah atas tanah Yasan Petok D Nomor 527, Persil Nomor 100-D-III, luas ukur ± 2.310 m² yang terletak di Kecamatan Benowo, Kelurahan Babat Jerawat, Kota Surabaya (sekarang menjadi Kelurahan Babat Jerawat masuk dalam wilayah Kecamatan Pakal) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah milik Citraland (dahulu tanah Marali),
 - sebelah timur : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Marta'i),
 - sebelah selatan : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Marni),
 - sebelah barat : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Madenan);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat I pada tanggal 12 Juni 1991 dengan itikad buruk dan melanggar hak atas kepemilikan objek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II dalam hal-hal:
 - 1) Melakukan kepemilikan secara tidak sah dan pemagaran atas objek sengketa milik Penggugat yang telah dikuasai oleh Penggugat selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) baik secara fisik maupun surat-surat

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2023



kepemilikannya;

2) Membuat ikatan jual beli dengan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V atas objek sengketa milik Penggugat yang diketahui melalui adanya Salinan Akta Jual Beli Nomor 12, tertanggal 4 Juni 2009 antara H. Abd. Ikrom sebagai penjual dengan Darmawan sebagai pembeli yang dibuat di hadapan Turut Tergugat VI sebagai Notaris di Kota Surabaya;

3) Membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas objek sengketa milik Penggugat;

4) Membuat permohonan peta bidang tanah tanpa hak atas objek sengketa milik Penggugat sehingga terbit Peta Bidang Tanah Nomor 1847/2015, tertanggal 22 Desember 2015;

adalah perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat III dalam hal membeli tanah objek sengketa milik Penggugat dari Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat dengan menggunakan surat-surat yang diterbitkan dengan cara melanggar hukum sehingga terjadi jual beli yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 47, tertanggal 18 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Sujadi, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya antara Darmawan, S.T., sebagai penjual dengan Panji Sanjaya sebagai pembeli atas tanah Petok Nomor 4582, Persil 100 Klas D III, luas ± 2.310 m² dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 48, tertanggal 18 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Sujadi, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya adalah perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

9. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Membeli objek sengketa milik Penggugat dari Tergugat I pada tanggal 12 Juni 1991 yang lebih dulu dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Surat Pelepasan Hak Milik tertanggal 10 Juni 1991;

2) Melakukan pencatatan ke Kelurahan Babat Jerawat atas objek

Halaman 5 dari 27 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2023



sengketa hingga terbit Petok Nomor 1538, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ atas nama Sokran (Turut Tergugat I) yang diduga dilakukan secara melanggar hukum;

- 3) Menjual objek sengketa kepada Turut Tergugat II pada tanggal 27 Agustus 2007 dengan menggunakan surat-surat yang diterbitkan dengan cara melanggar hukum hingga terbit Petok Nomor 4146, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ atas nama H. Abd. Ikrom (Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V); adalah perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;
10. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Membeli objek sengketa milik Penggugat dari Turut Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 2007 dengan menggunakan surat-surat yang diterbitkan dengan cara melanggar hukum hingga terbit Petok Nomor 4146, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ atas nama H. Abd. Ikrom (Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V);
 - 2) Menjual objek sengketa kepada Tergugat II dengan menggunakan surat-surat yang diterbitkan dengan cara melanggar hukum sebagaimana yang dicatatkan dalam Akta Ikatan Jual Beli Nomor 12, tertanggal 4 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Jati Lelono, S.H., sebagai Notaris di Kota Surabaya antara H. Abd. Ikrom sebagai penjual dengan Darmawan sebagai pembeli hingga terbit Petok Nomor 4582, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ atas nama Darmawan, S.T. (Tergugat II); adalah perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;
11. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat VI dalam mencatatkan jual beli objek sengketa antara H. Abd. Ikrom sebagai penjual dengan Darmawan, S.T., sebagai pembeli yang menggunakan surat-surat yang



diterbitkan dengan cara melanggar hukum sebagaimana tertuang dalam Akta Ikatan Jual Beli Nomor 12, tertanggal 4 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Jati Lelono, S.H., sebagai Notaris di Kota Surabaya adalah perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

12. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat VII dalam mencatatkan jual beli objek sengketa antara Darmawan, S.T., sebagai penjual dengan Panji Sanjaya sebagai pembeli yang menggunakan surat-surat yang diterbitkan dengan cara melanggar hukum sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 47, tertanggal 18 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Sujadi, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya antara Darmawan, S.T., sebagai penjual dengan Panji Sanjaya sebagai pembeli atas tanah Petok Nomor 4582, Persil 100 Klas D III, luas ± 2.310 m² dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 48, tertanggal 18 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Sujadi, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya adalah perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

13. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat VIII dalam melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:

- 1) Tidak mencatat ke buku tanah mengenai pelepasan hak atas tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 10 Juni 1991 yang tertuang dalam Surat Pelepasan Hak Milik tertanggal 10 Juni 1991 antara Supinah B. Muksan sebagai pemilik dengan PT Galaxy Alam Semesta;
- 2) Menerbitkan Surat Keterangan Kelurahan Babat Jerawat Nomor 593/46/436.11.30.2/2010 tertanggal 19 Mei 2010 dan Surat Keterangan Kelurahan Babat Jerawat Nomor 593/64/436.11.30.2/2013, tertanggal 26 September 2013 yang didasarkan pada surat-surat yang dibuat secara melanggar hukum;
- 3) Mencatat Petok Nomor 1538, Persil 100 Klas D III, luas ± 2.310 m² atas nama Sokran (Turut Tergugat I) yang diduga dilakukan secara melanggar hukum;



- 4) Mencatat Petok Nomor 4146, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ atas nama H. Abd. Ikrom yang didasarkan pada surat-surat yang dibuat secara melanggar hukum;
- 5) Mencatat Petok Nomor 4582, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ atas nama Darmawan, S.T., yang didasarkan pada surat-surat yang dibuat secara melanggar hukum;
- adalah perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
14. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat IX telah menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 1847/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Pemohon Darmawan, S.T., sedangkan dokumen tersebut terbit dari permohonan yang diajukan oleh Tergugat II dengan menggunakan surat-surat yang melanggar hukum adalah perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
15. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat-surat yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX antara lain:
- 1) Surat yang menjadi dasar penjualan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I pada tanggal 12 Juni 1991 atas sebagian tanah pada Petok Nomor 527, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 5.310 \text{ m}^2$ yaitu seluas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ yang kemudian menjadi Petok Nomor 1538, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ atas nama Sokran (Turut Tergugat I);
- 2) Surat yang menjadi dasar penjualan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II pada tanggal 27 Agustus 2007 atas tanah pada Petok Nomor 1538, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ yang kemudian menjadi Petok Nomor 4146, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ atas nama H. Abd. Ikrom (Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V);
- 3) Akta Ikatan Jual Beli Nomor 12, tertanggal 4 Juni 2009 yang dibuat di



hadapan Jati Lelono, S.H., Notaris di Kota Surabaya antara Turut Tergugat II sebagai penjual dengan Tergugat II sebagai pembeli atas tanah pada Petok Nomor 4146, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ yang kemudian terbit Petok Nomor 4582, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ atas nama Darmawan (Tergugat II);

- 4) Surat Keterangan Kelurahan Babat Jerawat Nomor 593/46/436. 11.30.2/2010, tertanggal 19 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Lurah Babat Jerawat (Turut Tergugat VIII);
- 5) Surat Keterangan Kelurahan Babat Jerawat Nomor 593/64/436. 11.30.2/2013, tertanggal 26 September 2013 yang diterbitkan oleh Lurah Babat Jerawat (Turut Tergugat VIII);
- 6) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 20 Mei 2010 atas objek sengketa yang dibuat oleh Darmawan (Tergugat II) dengan diketahui oleh Lurah Babat Jerawat (Turut Tergugat VIII);
- 7) Peta Bidang Tanah Nomor 1847/2015, tertanggal 22 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (Turut Tergugat IX);
- 8) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 47, tertanggal 18 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Sujadi, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya antara Darmawan, S.T., sebagai penjual dengan Panji Sanjaya sebagai pembeli atas tanah Petok Nomor 4582, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$;
- 9) Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 48, tertanggal 18 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Sujadi, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya; dan surat-surat lainnya berkaitan dengan kepemilikan objek sengketa yang terbit tanpa sepengetahuan Penggugat;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta siapapun yang menguasai tanah *a quo* serta memperoleh keuntungan daripadanya untuk menghentikan perbuatan pemilikan objek sengketa tanpa hak dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, apabila diperlukan menggunakan bantuan aparat hukum;



17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiel secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp7.037.989.000,00 (tujuh miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian imateriel secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
19. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX untuk taat dan patuh pada putusan ini;
20. Menghukum Turut Tergugat VIII untuk mencatat peralihan atas tanah Yasan Petok D Nomor 527, Persil Nomor 100-D-III dengan luas jual $\pm 2.310 \text{ m}^2$ yang terletak di Kecamatan Benowo, Kelurahan Babat Jerawat, Kota Surabaya (sekarang menjadi Kelurahan Babat Jerawat masuk dalam wilayah Kecamatan Pakal) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah milik Citraland (dahulu tanah Marali),
 - sebelah timur : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Marta'i),
 - sebelah selatan : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Marni),
 - sebelah barat : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Madenan), menjadi atas nama Penggugat;
21. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
22. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya terhadap tanah Yasan Petok D Nomor 527, Persil Nomor 100-D-III, dengan luas jual $\pm 2.310 \text{ m}^2$ dari keseluruhan luas Petok $\pm 5.310 \text{ m}^2$ yang terletak di Kecamatan Benowo, Kelurahan

Halaman 10 dari 27 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2023



Babat Jerawat, Kota Surabaya (sekarang menjadi Kelurahan Babat Jerawat masuk dalam wilayah Kecamatan Pakal) dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah milik Citraland (dahulu tanah Marali),
- sebelah timur : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Marta'i),
- sebelah selatan : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Marni),
- sebelah barat : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Madenan);

23. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

24. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VII:

1. Kompetensi absolut Pengadilan Negeri Surabaya sebagai pengadilan yang berwenang mengadili gugatan *a quo* mengenai pembatalan Peta Bidang Tanah Nomor 1847/2015, tertanggal 22 Desember 2015;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihaknya atau yang ditarik sebagai Tergugat kurang lengkap;
3. Penggugat tidak memiliki *legal standing/persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan (eksepsi *diskualifikasi/gemis aanhoedanigheid*);

Tergugat III:

1. Eksepsi diskualifikasi (*disqualificatoire exceptie/gemisaanhoedanigheid*);
2. Eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Turut Tergugat VIII:

1. Kompetensi absolut;



2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II salah pihak (*error in persona*);

Turut Tergugat IX:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan pemilik yang sah atas sebidang tanah belum bersertifikat seluas kurang lebih 2.310 m², setelah diadakan pengukuran oleh petugas Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, seluas 2.401 m², Nomor Persil dan huruf bagian Persil 100 D, dengan batas-batas:
 - utara : tanah milik Citraland,
 - timur : tanah milik Citraland,
 - selatan : tanah milik Citraland,
 - barat : tanah milik Citraland,

sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 1847/2015, tanggal 22 Desember 2015, berdasarkan alat-alat bukti berupa:

1. Keterangan Kutipan Register Leter C Kelurahan atas nama Darmawan, S.T., Buku C Nomor 4582, nomor persil dan huruf bagian Persil 100 D Kelas Desa III, yang dikeluarkan oleh Lurah Babat Jerawat tanggal 19 Mei 2010;
2. Surat Keterangan Nomor 593/46/436.11.30.2/2010, yang dikeluarkan oleh Lurah Babat Jerawat tanggal 19 Mei 2010;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang ditandatangani oleh Darmawan, S.T., tanggal 20 Mei 2010 dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan Babat Jerawat;
4. Peta Bidang Tanah Nomor 1847/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 12 dari 27 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Surabaya I, tanggal 22 Desember 2015, NIB 12013001.08460, luas hasil ukur 2.401 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Pakal, Kelurahan Babat Jerawat, Jalan Dukuh Sendang Bulu, RT 03, RW 05, Surabaya;

beserta segala sesuatu yang berdiri, melekat dan tertanam di atasnya;

3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 47, tanggal 18 Mei 2017 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 48, tanggal 18 Mei 2017, keduanya dibuat di hadapan Sujadi, S.H., Notaris di Surabaya dan Akta Jual Beli Nomor 296/2019, tanggal 11 Desember 2019 dibuat di hadapan Yustiana, S.H., PPAT, Daerah Kerja Kota Surabaya I;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum:
 - Keterangan Kutipan Register Leter C Kelurahan atas nama Darmawan, S.T., Buku C Nomor 4582, nomor persil dan huruf bagian Persil 100 D Kelas Desa III, yang dikeluarkan oleh Lurah Babat Jerawat tanggal 19 Mei 2010;
 - Surat Keterangan Nomor 593/46/436.11.30.2/2010, yang dikeluarkan oleh Lurah Babat Jerawat, tanggal 19 Mei 2010;
 - Surat Keterangan Nomor 593/64/436.11.30.2/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Babat Jerawat, tanggal 26 September 2013;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang ditandatangani oleh Darmawan, S.T., tanggal 20 Mei 2010 dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan Babat Jerawat;
 - Peta Bidang Tanah Nomor 1847/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, tanggal 22 Desember 2015, NIB 12013001.08460, luas hasil ukur 2.401 m², terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Pakal, Kelurahan Babat Jerawat, Jalan Dukuh Sendang Bulu, RT 03, RW 05, Surabaya;
 - Semua surat-surat lain terkait yang menjadi dasar dikeluarkannya surat-surat pada angka 4 tersebut;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum Surat Pelepasan Hak Milik, tertanggal 10 Juni 1991 antara Supinah B. Muksan

Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2023



sebagai yang melepaskan hak dan Tergugat Rekonvensi sebagai yang memberi ganti rugi pelepasan hak dan kuitansi pelunasan tertanggal 10 Juni 1991 dengan total pembayaran ganti rugi sebesar Rp107.989.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp14.406.000.000,00 (empat belas miliar empat ratus enam juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian imateriel kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
10. Menghukum Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam rekonvensi;
11. Menyatakan putusan dalam rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, sekalipun diajukan banding, kasasi, perlawanan (*verzet*) dan permohonan peninjauan kembali (PK), atau upaya hukum lainnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Setidak-tidaknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2020/PN Sby., tanggal 2 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut



Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, Tergugat III, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga pemberian ganti rugi pelepasan hak dan pelunasan harga pembelian atas tanah Yasan Petok D Nomor 527, Persil Nomor 100-D-III, luas ukur $\pm 2.310 \text{ m}^2$ yang terletak di Kecamatan Benowo, Kelurahan Babat Jerawat, Kota Surabaya (sekarang menjadi Kelurahan Babat Jerawat masuk dalam wilayah Kecamatan Pakal), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah milik Citraland (dahulu tanah Marali),
 - sebelah timur : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Marta'i),
 - sebelah selatan: tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Marni),
 - sebelah barat : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Madenan),antara Penggugat dan Tergugat I yang telah dituangkan ke dalam Surat Pelepasan Hak Milik tertanggal 10 Juni 1991;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pelepasan Hak Milik tertanggal 10 Juni 1991 antara Supinah B. Muksan sebagai pemilik dengan PT Galaxy Alamsemesta sebagai pembeli atas tanah Yasan Petok D Nomor 527, Persil Nomor 100-D-III, luas ukur $\pm 2.310 \text{ m}^2$ yang terletak di Kecamatan Benowo, Kelurahan Babat Jerawat, Kota Surabaya (sekarang menjadi Kelurahan Babat Jerawat masuk dalam wilayah Kecamatan Pakal), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah milik Citraland (dahulu tanah Marali),
 - sebelah timur : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Marta'i),
 - sebelah selatan: tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Marni),
 - sebelah barat : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Madenan);
4. Menyatakan sah dan berharga bukti pembayaran berupa 2 (dua) kuitansi antara lain:
 - 1) Kuitansi tertanggal 10 Juni 1991 dari PT Galaxy Alamsemesta kepada Supinah B. Muksan sejumlah Rp90.664.000,00 (sembilan



puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) sebagai pelunasan harga pembelian tanah darat di Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Benowo, Petok Nomor 527, Persil Nomor 100-D-III, luas petok $\pm 0,531$ ha, luas ukur yang disetujui bersama ± 2.310 m² atas nama Supinah B. Muksan;

- 2) Kuitansi tertanggal 10 Juni 1991 dari PT Galaxy Alam Semesta kepada Supinah B. Muksan sejumlah Rp17.325.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti rugi pelepasan hak/hak penggarapan/penyerahan dan pelepasan segala hak yang ada atas tanah darat tersebut termasuk tanaman-tanaman maupun bangunan yang terletak di Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Benowo, Petok Nomor 527, Persil Nomor 100-D-III, luas Petok $\pm 0,531$ ha, luas ukur yang disetujui bersama ± 2.310 m² atas nama Supinah B. Muksan;
5. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pembeli beritikad baik dan pemilik yang sah atas tanah Yasan Petok D Nomor 527, Persil Nomor 100-D-III, luas ukur ± 2.310 m² yang terletak di Kecamatan Benowo, Kelurahan Babat Jerawat, Kota Surabaya (sekarang menjadi Kelurahan Babat Jerawat masuk dalam wilayah Kecamatan Pakal) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah milik Citraland (dahulu tanah Marali),
 - sebelah timur : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Marta'i),
 - sebelah selatan: tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Marni),
 - sebelah barat : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Madenan);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat I pada tanggal 12 Juni 1991 dengan itikad buruk dan melanggar hak atas kepemilikan objek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II dalam hal-hal:
 - 1) Melakukan kepemilikan secara tidak sah dan pemagaran atas objek sengketa milik Penggugat yang telah dikuasai oleh Penggugat

Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2023



selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) baik secara fisik maupun surat-surat kepemilikannya;

- 2) Membuat ikatan jual beli dengan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V atas objek sengketa milik Penggugat yang diketahui melalui adanya Salinan Akta Jual Beli Nomor 12, tertanggal 4 Juni 2009 antara H. Abd. Ikrom sebagai penjual dengan Darmawan sebagai pembeli yang dibuat di hadapan Turut Tergugat VI sebagai Notaris di Kota Surabaya;
- 3) Membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas objek sengketa milik Penggugat;
- 4) Membuat permohonan peta bidang tanah tanpa hak atas objek sengketa milik Penggugat sehingga terbit Peta Bidang Tanah Nomor 1847/2015, tertanggal 22 Desember 2015;

adalah perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat III dalam hal membeli tanah objek sengketa milik Penggugat dari Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat dengan menggunakan surat-surat yang diterbitkan dengan cara melanggar hukum sehingga terjadi jual beli yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 47, tertanggal 18 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Sujadi, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya antara Darmawan, S.T., sebagai penjual dengan Panji Sanjaya sebagai pembeli atas tanah Petok Nomor 4582, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 48, tertanggal 18 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Sujadi, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya adalah perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata;
9. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Membeli objek sengketa milik Penggugat dari Tergugat I pada tanggal 12 Juni 1991 yang lebih dulu dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Surat Pelepasan Hak Milik tertanggal 10 Juni 1991;

Halaman 17 dari 27 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2023



- 2) Melakukan pencatatan ke Kelurahan Babat Jerawat atas objek sengketa hingga terbit Petok Nomor 1538, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ atas nama Sokran (Turut Tergugat I) yang diduga dilakukan secara melanggar hukum;
- 3) Menjual objek sengketa kepada Turut Tergugat II pada tanggal 27 Agustus 2007 dengan menggunakan surat-surat yang diterbitkan dengan cara melanggar hukum hingga terbit Petok Nomor 4146, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ atas nama H. Abd. Ikrom (Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V); adalah perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
10. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Membeli objek sengketa milik Penggugat dari Turut Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 2007 dengan menggunakan surat-surat yang diterbitkan dengan cara melanggar hukum hingga terbit Petok Nomor 4146, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ atas nama H. Abd. Ikrom (Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V);
 - 2) Menjual objek sengketa kepada Tergugat II dengan menggunakan surat-surat yang diterbitkan dengan cara melanggar hukum sebagaimana yang dicatatkan dalam Akta Ikatan Jual Beli Nomor 12, tertanggal 4 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Jati Lelono, S.H., sebagai Notaris di Kota Surabaya antara H. Abd. Ikrom sebagai penjual dengan Darmawan sebagai pembeli hingga terbit Petok Nomor 4582, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ atas nama Darmawan, S.T. (Tergugat II); adalah perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
11. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat VI dalam mencatatkan jual beli objek sengketa antara H. Abd. Ikrom sebagai penjual dengan

Halaman 18 dari 27 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2023



Darmawan, S.T., sebagai pembeli yang menggunakan surat-surat yang diterbitkan dengan cara melanggar hukum sebagaimana tertuang dalam Akta Ikatan Jual Beli Nomor 12, tertanggal 4 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Jati Lelono, S.H., sebagai Notaris di Kota Surabaya adalah perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

12. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat VII dalam mencatatkan jual beli objek sengketa antara Darmawan, S.T., sebagai penjual dengan Panji Sanjaya sebagai pembeli yang menggunakan surat-surat yang diterbitkan dengan cara melanggar hukum sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 47, tertanggal 18 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Sujadi, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya antara Darmawan, S.T., sebagai penjual dengan Panji Sanjaya sebagai pembeli atas tanah Petok Nomor 4582, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 48, tertanggal 18 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Sujadi, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya adalah perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

13. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat VIII dalam melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:

- 1) Tidak mencatat ke buku tanah mengenai pelepasan hak atas tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 10 Juni 1991 yang tertuang dalam Surat Pelepasan Hak Milik tertanggal 10 Juni 1991 antara Supinah B. Muksan sebagai pemilik dengan PT Galaxy Alam Semesta;
- 2) Menerbitkan Surat Keterangan Kelurahan Babat Jerawat Nomor 593/46/436.11.30.2/2010, tertanggal 19 Mei 2010 dan Surat Keterangan Kelurahan Babat Jerawat Nomor 593/64/436.11.30.2/2013, tertanggal 26 September 2013 yang didasarkan pada surat-surat yang dibuat secara melanggar hukum;
- 3) Mencatat Petok Nomor 1538, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ atas nama Sokran (Turut Tergugat I) yang diduga dilakukan secara

Halaman 19 dari 27 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2023



melanggar hukum;

4) Mencatat Petok Nomor 4146, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ atas nama H. Abd. Ikrom yang didasarkan pada surat-surat yang dibuat secara melanggar hukum;

5) Mencatat Petok Nomor 4582, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ atas nama Darmawan, S.T., yang didasarkan pada surat-surat yang dibuat secara melanggar hukum;

adalah perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

14. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat IX telah menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 1847/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Pemohon Darmawan, S.T., sedangkan dokumen tersebut terbit dari permohonan yang diajukan oleh Tergugat II dengan menggunakan surat-surat yang melanggar hukum adalah perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

15. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat-surat yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX antara lain:

1) Surat yang menjadi dasar penjualan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I pada tanggal 12 Juni 1991 atas sebagian tanah pada Petok Nomor 527, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 5.310 \text{ m}^2$ yaitu seluas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ yang kemudian menjadi Petok Nomor 1538, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ atas nama Sokran (Turut Tergugat I);

2) Surat yang menjadi dasar penjualan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II pada tanggal 27 Agustus 2007 atas tanah pada Petok Nomor 1538, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ yang kemudian menjadi Petok Nomor 4146, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ atas nama H. Abd. Ikrom (Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V);

Halaman 20 dari 27 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2023



- 3) Akta Ikatan Jual Beli Nomor 12, tertanggal 4 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Jati Lelono, S.H., Notaris di Kota Surabaya antara Turut Tergugat II sebagai penjual dengan Tergugat II sebagai pembeli atas tanah pada Petok Nomor 4146, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ yang kemudian terbit Petok Nomor 4582, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$ atas nama Darmawan (Tergugat II);
- 4) Surat Keterangan Kelurahan Babat Jerawat Nomor 593/46/436. 11.30.2/2010, tertanggal 19 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Lurah Babat Jerawat (Turut Tergugat VIII);
- 5) Surat Keterangan Kelurahan Babat Jerawat Nomor 593/64/436. 11.30.2/2013, tertanggal 26 September 2013 yang diterbitkan oleh Lurah Babat Jerawat (Turut Tergugat VIII);
- 6) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 20 Mei 2010 atas objek sengketa yang dibuat oleh Darmawan (Tergugat II) dengan diketahui oleh Lurah Babat Jerawat (Turut Tergugat VIII);
- 7) Peta Bidang Tanah Nomor 1847/2015, tertanggal 22 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (Turut Tergugat IX);
- 8) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 47, tertanggal 18 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Sujadi, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya antara Darmawan, S.T., sebagai penjual dengan Panji Sanjaya sebagai pembeli atas tanah Petok Nomor 4582, Persil 100 Klas D III, luas $\pm 2.310 \text{ m}^2$;
- 9) Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 48, tertanggal 18 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Sujadi, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya; dan surat-surat lainnya berkaitan dengan kepemilikan objek sengketa yang terbit tanpa sepengetahuan Penggugat;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta siapapun yang menguasai tanah *a quo* serta memperoleh keuntungan daripadanya untuk menghentikan perbuatan pemilikan objek sengketa tanpa hak dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat,

Halaman 21 dari 27 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2023



apabila diperlukan menggunakan bantuan aparat hukum;

17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian imateriel secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
18. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX untuk taat dan patuh pada putusan ini;
19. Menghukum Turut Tergugat VIII untuk mencatat peralihan atas tanah Yasan Petok D Nomor 527, Persil Nomor 100-D-III dengan luas jual $\pm$ 2.310 m² yang terletak di Kecamatan Benowo, Kelurahan Babat Jerawat, Kota Surabaya (sekarang menjadi Kelurahan Babat Jerawat masuk dalam wilayah Kecamatan Pakal) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah milik Citraland (dahulu tanah Marali),
 - sebelah timur : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Marta'i),
 - sebelah selatan: tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Marni),
 - sebelah barat : tanah milik Citraland (dahulu tanah milik Madenan),menjadi atas nama Penggugat;

20. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp19.474.600,00 (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 285/PDT/2022/PT SBY., tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2022 kemudian

Halaman 22 dari 27 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2023



terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 100/Akta.Pdt.Kasasi/2022/PN Sby., *juncto* Nomor 1115/Pdt.G/2020/PN Sby., *juncto* Nomor 285/PDT/2022/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 285/PDT/2022/PT SBY., tertanggal 20 Juni 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1115/Pdt.G/2020/PN Sby., tertanggal 2 Februari 2022 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar

Halaman 23 dari 27 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2023



biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiel kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp14.406.000.000,00 (empat belas miliar empat ratus enam juta rupiah);
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian imateriel kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

Atau:

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 5 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Surat Pelepasan Hak Milik antara Supinah B. Muksan



sebagai yang melepaskan hak dan PT Galaxy Alam Semesta sebagai yang memberikan ganti rugi pelepasan hak (*vide* bukti P-7) dan sesuai kuitansi tanggal 10 Juni 1991 dari PT Galaxy Alam Semesta kepada Supinah B. Muksan untuk pembayaran pelunasan harga pembelian tanah darat di Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Benowo (sekarang Kelurahan Babat Jerawat, masuk dalam Kecamatan Pakal) Petok Nomor 527, Persil Nomor 100-D-III, luas petok $\pm 0,531$ ha, yang dibeli dengan luas ± 2.310 m² atas nama Supinah B. Muksan dengan harga Rp90.664.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), (*vide* bukti P-8) dan kuitansi tanggal 10 Juni 1991 dari PT Galaxy Alam Semesta kepada Supinah B. Muksan untuk pembayaran ganti rugi pelepasan hak penggarapan/penyerahan dan pelepasan segala hak yang ada atas tanah tersebut, Petok Nomor 527, Persil 100-D-III, luas petok $\pm 0,531$ ha, luas ukur yang disetujui bersama ± 2.310 m² atas nama Supinah B. Muksan adalah sebesar Rp17.325.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), (*vide* bukti P-9) dengan total pembayaran ganti rugi sebesar Rp107.989.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Penggugat telah menguasai objek sengketa secara terus menerus kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun terhitung dari tanggal pelepasan hak yaitu pada tanggal 10 Juni 1991 hingga diajukan gugatan *a quo* pada tahun 2020;
- Bahwa benar Tergugat I tidak pernah menjual dan/atau mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain hanya kepada Penggugat;
- Bahwa kemudian Tergugat I telah menjual lagi tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat I pada tanggal 12 Juni 1991 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Kelurahan Babat Jerawat Nomor 593/46/436.11.30.2/2010, tertanggal 19 Mei 2010 (*vide* bukti P-18 yang sama dengan bukti T.III-1) dan Surat Keterangan Kelurahan Babat Jerawat Nomor 593/64/436.11.30.2/2013, tanggal 26 September 2013 (*vide* bukti P-20 yang sama dengan bukti T.III-2) sedangkan tanah objek sengketa telah lebih dulu dijual kepada Penggugat, maka Tergugat I telah

Halaman 25 dari 27 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2023



terbukti sebagai penjual yang beritikad buruk;

- Bahwa alasan kasasi yang lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DARMAWAN, S.T. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DARMAWAN, S.T., 2. WIDIYANAH, S.Pd.** (ahli waris dari H. Abd. Ikrom), **3. INDAH AFIFATUL HUSNA** (ahli waris dari H. Abd. Ikrom), **4. MUHAMMAD CHADZIQL FAHMI AL ROMADONI** (ahli waris dari H. Abd. Ikrom), **5. AHMAD ILHAM HILMI ASSHOBRI** (ahli waris dari H. Abd. Ikrom), **6. PANJI SANJAYA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2023